رقم القضية في المحكمة الإدارية ٥٥٨٩ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٦٦٥ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٤/٢٤هـ

المَوضُوعَاتُ

جامعات - طلاب - بكالوريوس - تصنيف شهادة - بكالوريوس التربية الخاصة من الجامعة العربية المفتوحة - انتظام.

مطالبة المدعية إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن تصنيف شهادة البكالوريوس الحاصلة عليها من الجامعة العربية المفتوحة بـ(انتظام) - تضمن خطابات المدعى عليها بمماثلة برنامج البكالوريوس في الجامعة العربية المفتوحة لبرامج البكالوريوس في الجامعات السعودية - تضمن مستندات الجامعة العربية المفتوحة بأن دراسة المدعية لدرجة البكالوريوس كانت بأسلوب الانتظام؛ مما يتقرر معه عدم قيام امتناع المدعى عليها على سند صحيح - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مُستَندُ الحُكمِ

- خطاب وزارة التعليم العالي رقم (٣٧/١) وتاريخ ١٤٣٤/٢/١٠هـ، بشأن معادلة الشهادات التي تمنحها الجامعة العربية المفتوحة في المملكة العربية السعودية.
- خطاب وزارة التعليم العالي رقم (٥٥٢٥) وتاريخ ١٤٣٦/٣/٢٠هـ، بشأن معادلة الشهادات التي تمنحها الجامعة العربية المفتوحة في المملكة العربية السعودية.

- خطاب وزارة التعليم رقم (٨٥٧٦٢) وتاريخ ١٤٣٦/٥/٢٧هـ، بشأن تصنيف برنامج البكالوريوس في التربية الخاصة المنفذ في الجامعة العربية المفتوحة.

الوقائع

تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم فيها في أن وكيلة المدعية تقدمت بصحيفة دعوى لهذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٢/٦/٤هـ ذكرت فيها: بأن موكلتها إحدى الدارسات في الجامعة العربية المفتوحة، وأن تلك الجامعة هي إحدى الجامعات المرخصة من وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، وأن وزارة التعليم اعتمدت هذه الجامعة منذ عام ١٤٢٣هـ-١٤٢٤هـ بفرع مدينة الرياض في الدرجات العلمية المخصصة في البكالوريوس بتخصص (اللغة الإنجليزية وآدابها) بالإضافة إلى تخصص (التربية الخاصة) حسب الوارد في البوابة الإلكترونية لوزارة التعليم، وذكرت بأن موكلتها قد التحقت بالجامعة بعد ذلك التاريخ بتخصص (التربية الخاصة) وأنها لم تلتحق إلا بعد التأكد من اعتراف وزارة التعليم واعتماد تلك التخصصات، وذكرت بأنها قامت بالتسجيل في الجامعة للدراسة عن طريق (الانتظام) وأنها درست بطريقة (الانتظام) وأنها كانت منتظمةً طوال فترة الدراسة، وذكرت بأنها أنهت جميع المقررات الدراسية المقررة عن طريق (الانتظام) إلا أنها تفاجأت بعد التخرج بأن الجامعات الحكومية لا تقبلها في برامج الدراسات العليا بحجة أن تصنيف وزارة التعليم لوثيقة تخرجها لا يعادل البكالوريوس عن طريق (الانتظام)،

فقد تم احتساب الدراسة فعلية بكالوريوس عن طريق (الانتساب) تارةً و(عن بعد) تارةً أخرى، وذكرت بأن وزارة الخدمة المدنية تقوم باستبعادها عن الترشيح لتولي الوظائف العامة لنفس السبب وهو أن الدرجة العلمية يجب أن تكون مأخوذة بطريق (الانتظام)، وذكرت بأنه تم تقديم التظلم لوزارة التعليم بتاريخ ١٤٤٠/٧/٢٤هـ، ولم تقم الوزارة بالرد على التظلم، وختمت الصحيفة بطلب إلغاء القرار، واعتماد مؤهلها، وتصنيفه (انتظاماً). ثم قدمت وكيلة المدعية مذكرةً حاصلها: أن المدعى عليها تتعذر كل مرة بوجود لجنة مشكلة لدراسة الموضوع منذ ٢٠١٩/٣/٢٠م الموافق ١٤٤٠/٧/١٣هـ، ولم يتغير وضع المدعية منذ تخرجها، وذكرت بأن تأخر اعتماد تصنيف المدعية بطريق الانتظام التربوي يتسبب في الإضرار بها، وكل ذلك يتعارض مع قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) و(الضرر يزال). كما ذكرت بأن المدعى عليها في كل مرة تتعذر بوجود لجنة قائمة لدراسة الموضوع، وهذه اللجنة مشكلة منذ أكثر من سنتين. كما ذكرت بأنه يوجد خطاب داخلي صادر من مدير التربية الخاصة بوزارة التعليم موجه لإحدى إدارات الوزارة برقم (٨٥٧٦٢) وتاريخ ١٤٣٦/٥/٢٧هـ قام بإبداء مرئياته حيال الموضوع بأنه: "بالاطلاع على الخطة الدراسية والمحتوى الفني للبرنامج تبين بأنه مناسب ومماثل إلى حد كبير لبرامج بكالوريوس التربية الخاصة (الانتظام) المطبقة في الجامعات السعودية"، ثم أكدت على طلبات موكلتها، كما أرفقت بمذكرتها عدة خطابات صادرة من المدعى عليها. وقد أجابت المدعى عليها بمذكرة حاصلها: أن موضوع الجامعة العربية المفتوحة المتعلق بأسلوب الدراسة

فيها، تحت الدراسة وفقاً لتوجيه نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار بتشكيل لجنة برئاسته لدراسة أسلوب التعليم في الجامعة. ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت هذا الحكم مبنياً على الأسباب التالية.

الأسباب

لما كانت المدعية تطلب إلغاء قرار وزارة التعليم بالامتناع عن تصنيف وثيقة البكالوريوس الحاصلة عليها من الجامعة العربية المفتوحة (انتظاماً)؛ فإن الدعوى من اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً وفقاً للمادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما أن هذه الدعوى من اختصاص هذه المحكمة مكانياً وفقاً للمادة (٢) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وأما عن قبول الدعوى، فبما أن محل الدعوى قرار سلبي، وقد استقر فقهاً وقضاءً عدم تقيد القرارات السلبية بمدد التظلم، وبما أن الدعوى مستوفية لشروطها وأركانها فإنها مقبولة شكلاً. وعن موضوع الدعوى، فلما كان الثابت من خلال (كشف العلامات) الصادر من الجامعة العربية المفتوحة الخاص بالمدعية أن دراستها كانت انتظاماً، كما أن الثابت أن وزارة التعليم العالي قد أصدرت الخطاب رقم (٣٧/١) وتاريخ ١٤٣٤/٢/١٠هـ، والخطاب رقم (٥٥٢٥) وتاريخ ١٤٣٦/٣/٢٠هـ الصادرين من

المستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للتعليم العالي الأهلي والذين تضمنا أن: "الشهادات التي تمنحها الجامعة العربية المفتوحة بالمملكة في درجة البكالوريوس تعادل مثيلاتها بالمملكة"، كما أنه قد صدر من المدعى عليها الخطاب رقم (٨٥٧٦٢) وتاريخ ١٤٣٦/٥/٢٧هـ الصادر من مدير عام التربية الخاصة الموجه لمدير عام شؤون المعلمين الذي نص على: "نعيد لكم خطابكم رقم (٨٥٧٦٢) وتاريخ ١٤٣٦/٥/٢١هـ، ومشفوعه خطاب وكيل وزارة الخدمة المدنية للشؤون التنفيذية رقم (٢٤٤٤٦) وتاريخ ١٤٣٦/٤/٥هـ، بشأن تصنيف برنامج البكالوريوس في التربية الخاصة المنفذ في الجامعة العربية المفتوحة، ونفيدكم بأنه بالاطلاع على الخطة الدراسية والمحتوى الفني للبرنامج تبين بأنه مناسب ومماثل إلى حد كبير لبرامج بكالوريوس التربية الخاصة (الانتظام) المطبقة في الجامعات السعودية، أما ما يتعلق بقبوله للترشيح كمعلم فيمكن معاملة خريجي البرنامج بنفس الآلية التي يتم التعامل بها مع الحالات المماثلة للتخصصات التربوية الأخرى"، وبناءً على ما سبق فإنه يتبين أن امتناع المدعى عليها عن تصنيف وثيقة التخرج للمدعية انتظاماً، لم يقم على ما يسنده من النظام. ولا ينال من ذلك ما تذرعت به المدعى عليها من كونها قد شكلت لجنة لدراسة هذا الموضوع؛ إذ أن الخطابات السالف ذكرها تبين بجلاء أن الموضوع قد تمت دراسته فيما سبق، وتمت الإفادة بما ورد في تلك الخطابات، كما أن خطاب وزير التعليم الموجه صورة منه لنائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار، قد وجه الوزير فيه وكيل الوزارة للتعليم الأهلي بالإفادة بما لديه ومرئياته حول موضوع تظلم الخريجين من

الجامعة العربية المفتوحة واستبعادهم من الوظائف العامة والدراسات العليا، وكان هذا الخطاب قد صدر برقم (١١٥١٨٦) وتاريخ ١٤٤٠/٧/٢٤هـ، أي قبل أكثر من سنتين، ومع ذلك فلم تقدم المدعى عليها ما توصلت إليه بعد دراسة الموضوع، بل إنها لم تقدم ما يثبت تشكيل اللجنة التي ذكرها ممثل المدعى عليها في مذكرته لدراسة الموضوع؛ لذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى إلغاء قرار المدعى عليها بالامتناع عن تصنيف وثيقة البكالوريوس الحاصلة عليها المدعية من الجامعة العربية المفتوحة (انتظاماً).

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار وزارة التعليم بالامتناع عن تصنيف وثيقة البكالوريوس الحاصلة عليها (...) من الجامعة العربية المفتوحة (انتظاماً).

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.